

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 145/2025/HS-PT

Ngày 21 tháng 11 năm 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Bách.

Các Thẩm phán: Bà Huỳnh Thị Xuân Oanh;

Bà Lê Thị Hạng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Văn Nghiêm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Trang – Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 151/2025/TLPT-HS ngày 09 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Dương Vũ L do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 10/2025/HS-ST ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 – Khánh Hòa.

- Bị cáo có kháng cáo:

DƯƠNG VŨ L, sinh năm: 1982, tại thành phố Cần Thơ, Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Ấp H, xã Đ, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Dương Văn M (Đã chết) và bà Nguyễn Thị T; Vợ là: Nguyễn Tuyết L1 và 02 người con; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Tại Quyết định số 25/QĐ ngày 15/3/2021 bị Trưởng Công an huyện L, tỉnh Sóc Trăng (cũ) xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi “Đánh bạc”; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo hiện đang tại ngoại.

Có mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Lê Hoàng N, thuộc Công ty L2, Đoàn luật sư tỉnh C.

Có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, còn có bị hại: Đặng Thị Minh K, Bị đơn dân sự: Công ty cổ phần X không có kháng cáo; không liên quan đến kháng cáo của bị cáo nên không triệu tập đến phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Dương Vũ L có giấy phép lái xe hạng E, FC do Sở Giao thông vận tải tỉnh S (cũ) cấp ngày 16/5/2023, có giá trị đến ngày 16/5/2028, làm nghề lái xe ô tô khách cho Công ty Cổ phần X (gọi tắt là Công ty).

Khoảng 22 giờ ngày 12/12/2024, Dương Vũ L cùng Lê Thành T1 thay nhau điều khiển xe ô tô khách biển số 50F-043.91 của Công ty chở 33 hành khách đi từ Bến xe M (Thành Phố Hồ Chí Minh) đến Bến xe thành phố N, tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Khi xuất bến, anh Lê Thành T1 điều khiển xe ô tô khách, còn L nằm ngủ tại ghế sau. Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 13/12/2024, khi đến Trạm dừng chân Hưng Thịnh 4, Dương Vũ L thay anh T1 điều khiển xe ô tô khách.

Khoảng 03 giờ 54 phút ngày 13/12/2024, L điều khiển xe đến Km 1574 + 900m Quốc lộ A hướng Nam – B, đoạn đường hơi cong về phía bên phải, phía bên phải cùng chiều có taluy âm. Lúc này trời đang mưa. L điều khiển xe trên làn đường giữa với tốc độ 60km/h, do không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái nên L điều khiển xe đi xiên từ làn đường giữa đến làn đường ngoài cùng, lao xuống taluy âm bên phải cùng chiều, xe ngã lật nghiêng về bên phải tại khu đất trống bên phải đường.

Hậu quả khiến xe ô tô khách hư hỏng, bà Đặng Thị Minh K là hành khách ở vị trí ghế A17, bị thương gãy tay trái và dập nát 02 chân, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh N, cùng ngày chuyển Bệnh viện C điều trị, đến ngày 21/01/2025 thì xuất viện.

Tại Kết luận giám định số 48/KLTTCT-TTGĐYK-PY ngày 24/02/2025 của Trung tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh N kết luận: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Đặng Thị Minh K tại thời điểm giám định là 80% (Tám mươi phần trăm). Cơ chế hình thành vết thương: Vết thương qua quá trình điều trị đã liền sẹo, nhận định có thể do vật tày gây nên.

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 10/2025/HS-ST ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 – Khánh Hòa đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Dương Vũ L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt bị cáo Dương Vũ L 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

** Phần kháng cáo:*

- Ngày 28/8/2025, bị cáo Dương Vũ L kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo;

- Ngày 20/11/2025, bị cáo nộp bổ sung: Đơn xin xác nhận mối quan hệ; Đơn xin xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Bằng khen của ông Nguyễn Văn N1.

* Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội giống với bản án sơ thẩm và giữ nguyên kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Dương Vũ L là đúng chủ thể và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung: Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bồi thường một phần trách nhiệm dân sự cho bị hại; đại diện bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo; theo điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt 06 tháng tù đối với bị cáo. Bị cáo có nhân thân xấu; lỗi hoàn toàn của bị cáo; bị cáo chưa bồi thường đủ cho bị hại.

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên xử: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Vũ L. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 10/2025/HS-ST ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 – Khánh Hòa. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

- Luật sư Lê Hoàng N trình bày ý kiến:

Mức đề nghị hình phạt của Viện kiểm sát đối với bị cáo là nghiêm khắc. Bản thân bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, bị cáo đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đây là tình tiết giảm nhẹ theo điểm a khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải nuôi mẹ già, quá tuổi lao động. Ông ngoại của bị cáo có công với đất nước. Bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo có nhân thân

tốt, có nơi cư trú rõ ràng.

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Sửa án sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo.

- *Bị cáo nói lời sau cùng*: Bị cáo là lao động chính nuôi mẹ già, xin được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo Dương Vũ L kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Dương Vũ L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống với bản án sơ thẩm, có đủ cơ sở xác định:

Khoảng 03 giờ 54 phút ngày 13 tháng 12 năm 2024, bị cáo Dương Vũ L có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô khách biển số 50F-043.91 của Công ty X, chở 33 hành khách tham gia giao thông trên Quốc lộ A theo hướng N - B. Khi đến đoạn Km 1574 + 900m do không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái dẫn đến không điều khiển xe đi đúng làn đường, làm xe ô tô lao xuống taluy âm bên phải cùng chiều, xe ngã lật nghiêng về bên phải tại khu đất trống bên phải đường, gây tai nạn giao thông. Hậu quả bà Đặng Thị Minh K là hành khách ở vị trí ghế A17 trên xe bị thương gãy tay trái và dập nát 02 chân, với tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 80%.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Vũ L về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo Dương Vũ L thể hiện ý thức bất chấp pháp luật, đã xâm phạm an toàn công cộng, hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông đường bộ, tính mạng, sức khỏe của nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục đối với bị cáo và có tác dụng phòng ngừa chung.

Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại về dân sự; đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định mức hình phạt 06 tháng tù đối với bị cáo Dương Vũ L là dưới mức thấp nhất của khung hình phạt (từ 01 – 05 năm tù), là phù hợp với

tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

[3] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo của bị cáo, thấy rằng:

Lỗi gây ra tai nạn hoàn toàn thuộc về bị cáo, bản thân bị cáo Dương Vũ L có nhân thân xấu, đã từng bị phạt tiền về hành vi “Đánh bạc”. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo chỉ nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ông ngoại là người có công với đất nước để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc bị cáo đưa bị hại đi cấp cứu khi xảy ra tai nạn là nghĩa vụ của bị cáo, không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo của bị cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm như ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại phiên tòa.

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[4] Về án phí phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Vũ L;

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 10/2025/HS-ST ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 8 – Khánh Hòa về phần hình phạt;

Tuyên bố: Bị cáo Dương Vũ L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Dương Vũ L **06 (Sáu) tháng tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.

- Về án phí: Bị cáo Dương Vũ L phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn*

đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (Ngày 21 tháng 11 năm 2025).

Nơi nhận:

- Vụ GDKT I – TANDTC;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa (PC10);
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa (PV06);
- Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;
- TAND khu vực 8- Khánh Hòa;
- VKSND khu vực 8- Khánh Hòa;
- Bị cáo có kháng cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lâm Bách